

한국남동발전(주) 상임감사위원회

개선요구 및 권고·통보

【02】

제 목 위원회 의사결정 기준 미흡

관 련 부 서 ○○본부 @@처 * * 실 등 x개 부서

조 치 부 서 ○○본부 @@처 * * 실 등 x개 부서

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「위원회 관리 지침」(이하 “지침”이라 한다)에 따라 위원회를 설치 및 운영을 하고 있으며, 위원회 운영의 민주성, 투명성, 효율성 향상을 위해 위원회 총괄부서는 위원회 관련 기준을 수립 및 관리하고 있고 운영부서는 담당부서별로 위원회의 성격에 맞게 운영기준을 수립하여 운영하고 있다.

2. 관계 법령(사규) 및 판단 기준

지침 제3조(적용범위)에 따르면 본사 및 사업소가 설치하고자 하는 위원회 또는 설치된 위원회(다만, 「정관」에 따라 설치 및 운영되는 위원회는 제외한다.)에 대하여 이 지침을 적용해야 하며, 지침 제4조(법령 및 다른 규정과의 관계)에 따라 위원회 설치 및 운영과 관련하여 법령 등에 특별히 정한 경우를 제외하고 이 지침에서 정하는 바에 따르며, 위원회 설치 및 운영에 관하여는 이 지침을 다른 사규에 우선하여 적용하며, 위원회 설치 및 운영에 관한 다른 사규를 제·개정하고자 하는 경우에는 이 지침의 목적과 기본원칙에 부합하도록 하여야 한다고

되어 있다. 그리고 지침 제5조(기본원칙) 제1항에 따라 운영부서는 위원회를 공정하고 적정하게 설치 및 운영함으로써 이해관계자의 합의 및 협의가 체계적으로 이루어지도록 하며, 민주적이며 효율적으로 업무가 수행되도록 하여야 한다고 되어 있다.

지침 제7조(위원회의 설치절차 등) 제1항에 따르면 위원회를 새로 설치하고자 하는 운영부서는 다음의 각 호(1~8호)의 사항을 포함한 요청서를 작성하여 관리부서를 통해 총괄부서와 협의하여야 한다고 되어 있으며, 특히 6호 회의의 소집 및 의결 정족수 등 운영에 필요한 사항을 포함하게 되어 있다.

법제처 「법령 입안 심사 기준」(2023)(이하 “기준”이라 한다) 23. 위원회 라. 위원회의 규정방식 3) 위원회의 운영 다) 정족수에 관한 규정에 따르면 위원회의 의결에 관한 규정은 다수결의 원칙이 반영되어야 하며, 일반적으로 의사정족수와 의결정족수를 함께 규정한다고 되어 있으며, 의결정족수는 특별한 사유가 없으면 과반수로 정한다고 되어 있다. 일반적으로 “위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.”고 규정하며, 의결정족수만 규정하는 경우에는 “위원회의 회의는 재적위원 과반수의 찬성으로 의결한다.”고 규정한다고 되어 있다. 그러나 가부동수이면 과반수의 찬성이 아니므로 부결된 것으로 보는 것이 당연하고, 또한 위원장에게 표결권 외에 다시 결정권을 주는 것은 의사결정의 민주적 방식에 부합되지 않으므로 특별한 사유가 없으면 이러한 규정은 두지 않도록 한다고 되어 있다.

따라서 위원회 총괄부서는 지침에서 본사 및 사업소가 설치 및 운영하는 위

원회의 기준을 제시하여야 하며, 운영부서는 지침에 맞게 각 위원회의 기준을 수립하여 위원회 설치목적에 부합하고 위원회 구성 및 운영의 민주성, 투명성, 효율성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 성과감사(2024. 10. 14. ~ 10. 25.)를 통해 위원회 의사결정 기준을 점검한 결과 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

가. 「위원회 관리 지침」 내 정족수에 관한 기준 부재

지침 제8조(위원회의 구성) 및 제9조(위원회의 운영)를 검토한 결과, 지침 제7조(위원회의 설치절차 등)에서 열거하고 있는 설치에 반드시 포함되어야 할 사항 중 ‘6. 회의의 소집 및 의결 정족수 등 운영에 필요한 사항’이 부재함을 확인하였다.

의사정족수 및 의결정족수는 위원회의 성립 및 의결의 유효성을 판단하는 중요한 기준이므로 우리 회사의 위원회 설치 및 운영에 필요한 사항을 규정하는 지침에 반영되어야 했으나 운영부서가 운영하는 위원회의 정족수에 관한 규정이 부재한 경우 준용할 수 있는 기준이 없으므로 정족수에 관한 기준을 지침에 마련하여 우리 회사의 위원회 구성 및 운영의 민주성, 투명성, 효율성을 향상시킬 필요가 있다.

나. 가부동수 시 의사결정 기준 부적정

운영부서 대상으로 총 x개의 위원회 의사결정 기준을 조사한 결과, 위원장에게 표결권을 주는 위원회와 가부동수 시 위원장에게 결정권을 주는 위원회가

있었고, 위원장에게 표결권과 결정권을 동시에 주는 위원회를 확인하였다.

위원장에게 표결권과 결정권을 동시에 주는 것은 법령 위반은 아니나 다수결의 원칙과 의사결정의 민주적 방식에 부합하지 않고, 특별한 사유가 없으면 법제처 기준을 따르는 것이 합리적이라고 판단되므로 각 위원회의 성격에 따라 위원장에게 표결권과 결정권 중 하나만 주는 것이 지침에서 규정하는 위원회의 민주성을 확보하는 방식이라고 판단된다.

관계부서 의견

이에 대하여 관계부서는 위원회 의사결정 기준에 관한 규정이 일부 미흡한 사실을 인정하고 위원회 관련 규정을 개정하겠다는 취지의 의견을 제시하였다.

조치할 사항 @@처장은 ① 법제처 「법령 입안 심사 기준」(2023)을 참조하여 위원회 의사정족수 및 의결정족수 등 위원회의 구성 및 운영 기준을 포함하여 「위원회 관리 지침」을 개정하시고, (개선)

② 「위원회 관리 지침」 개정을 공문 등을 통해 본사 전 처·실 및 전 사업소에 공지하여 가부동수 시 의사결정 기준 관련 조항이 없는 위원회가 준용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

③ @@처장, <<처장, 조달계약처장은 「위원회 관리 지침」 및 법제처 「법령 입안 심사 기준」(2023)을 참조하여 운영하는 위원회의 성격에 맞게 가부동수 시 의사결정 기준을 개정하시거나 「위원회 관리 지침」을 준용하도록 해당 조항을 삭제하시기 바랍니다. (권고)